



Reglamento Interno del Comité Electoral

PROMUF • Profesionales de la Música del Estado Falcón

(Documento Consolidado v2— Alineado a Estatutos)

CAPÍTULO I: DE LA NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y AUTONOMÍA

Artículo 1 (Naturaleza y Fundamento Estatutario)

El Comité Electoral es un órgano auxiliar permanente y autónomo de gobernanza gremial, creado conforme a los Artículos 20 y 21.4 de los Estatutos Sociales de PROMUF. Su función es organizar, dirigir, supervisar y garantizar la transparencia de todos los procesos de votación interna de la Asociación, incluyendo la renovación de la Junta Directiva, la elección de los Comités de Control, la supervisión de la elección de Delegados de Área Territorial, y la realización de consultas internas, referendos o asambleas de decisión sobre temas extraordinarios (tales como inversiones relevantes, modificaciones de bases gremiales o inclusión de actividades afines).

Artículo 2 (Composición)

El Comité estará integrado por tres (3) agremiados solventes de reconocida honorabilidad: un (1) Presidente, un (1) Secretario y un (1) Vocal, electos en Asamblea General por un período de tres (3) años, sin posibilidad de reelección inmediata en el mismo Comité. Ningún miembro de la Junta Directiva ni postulante a cargos de elección en el proceso vigente podrá integrar el Comité Electoral.

Artículo 3 (Principio de Autonomía e Imparcialidad)

El Comité Electoral actuará con total independencia y neutralidad. Sus decisiones sobre la logística, el calendario y el escrutinio son vinculantes en sede administrativa. En caso de controversias sobre la elegibilidad de un candidato o violaciones al Código de Ética durante la campaña, el Comité Electoral suspenderá preventivamente la postulación y remitirá el caso al Comité Disciplinario para su instrucción, respetando la separación de poderes del gremio.

Artículo 4 (Principios Rectores)

1. **Universalidad y Solvencia:** Solo los agremiados solventes (validados por Contraloría) tienen derecho al voto.
2. **Secreto del Voto:** Se garantizarán mecanismos que impidan la coacción o la identificación del votante en su elección.

3. **Transparencia y Auditabilidad:** Todo el proceso, desde el censo hasta el escrutinio, será documentado y susceptible de auditoría por los agremiados.
4. **Accesibilidad Tecnológica:** Se utilizarán herramientas digitales gratuitas y de amplio conocimiento (Google Workspace, Telegram) para facilitar la participación, incluso a distancia.

CAPÍTULO II: DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS

Artículo 5 (Atribuciones Generales)

1. Elaborar y publicar el Censo Electoral Definitivo antes de cada proceso eleccionario.
2. Diseñar, aprobar y publicar el Calendario Electoral con fechas de convocatoria, postulación, campaña, votación y escrutinio.
3. Recibir, revisar y validar las planchas de postulación o candidaturas individuales, verificando el cumplimiento de los requisitos estatutarios.
4. Organizar y supervisar la jornada electoral, garantizando el orden, la seguridad y el secreto del voto.
5. Realizar el escrutinio público de los votos y proclamar a los ganadores mediante Acta formal.
6. Supervisar los procesos de elección de los Delegados de Área Territorial conforme a los Artículos 38 y 39 de los Estatutos.
7. **Organizar y ejecutar consultas internas o encuestas:** Cuando la Junta Directiva o la Asamblea General lo requiera, el Comité Electoral estará facultado para realizar procesos de consulta gremial sobre cualquier decisión de importancia para la Asociación, garantizando la transparencia del proceso.

Artículo 6 (Del Censo Electoral)

El Comité Electoral solicitará al Secretario de PROMUF el listado actualizado de agremiados. Cruzará esta información con el Certificado de Solvencia emitido por el Comité de Contraloría. Solo los agremiados que figuren como "SOLVENTES" en la fecha de corte del censo tendrán derecho a votar. El Censo Electoral se publicará con cinco (5) días de anticipación a la postulación para permitir reclamos de inclusión o exclusión.

Artículo 7 (Regulación de la Campaña Electoral)

Durante el período de campaña, los postulantes y sus promotores deberán respetar el Artículo 8 del Código de Ética (Relaciones entre Colegas). Queda prohibida la difamación, la calumnia o el uso de recursos del gremio para campaña proselitista. El Comité Electoral podrá retirar una candidatura si el Comité Disciplinario emite un dictamen de falta grave en su contra durante este período.

CAPÍTULO III: DE LAS MODALIDADES DE VOTACIÓN Y CONSULTA

Artículo 8 (Votación Presencial en Asamblea)

Será la modalidad principal para la elección de la Junta Directiva y Comités de Control. Se utilizarán papeletas físicas con un Código QR único e irrepetible impreso, entregado personalmente al agremiado solvente al firmar el libro de asistencia. Al depositar el voto, el QR será escaneado o marcado en una lista de control para evitar la suplantación o el voto múltiple.

Artículo 9 (Voto Representativo para Delegados Territoriales — Art. 40.f)

Para las Asambleas Generales, los Delegados de Área Territorial ejercerán el voto representativo de los músicos de su comunidad que no puedan trasladarse. El procedimiento será:

1. El agremiado ausente llenará el Formato de Voto Representativo (Anexo CE-F05), adjuntando copia de su cédula y firma.
2. El Delegado recopilará estos formatos, los sellará en un sobre cerrado y los entregará al Secretario de PROMUF al inicio de la Asamblea.
3. El Comité Electoral verificará la autenticidad de las firmas y la solvencia de los votantes antes de computar estos votos en el escrutinio final.

Artículo 10 (Votación Digital Remota Segura)

Para procesos de elección de Delegados Territoriales o Asambleas Extraordinarias donde la presencialidad sea inviable, se habilitará un Sistema de Voto Digital con Token QR:

1. El Comité Electoral enviará por WhatsApp o Correo a cada agremiado solvente un enlace único a un Formulario de Google, acompañado de un código QR o alfanumérico personal e irrepetible.
2. El formulario exigirá: ingresar el código único, seleccionar la candidatura y cargar una foto en tiempo real de la cédula de identidad como validación biométrica simple.
3. El formulario estará configurado para aceptar una sola respuesta por código y se cerrará automáticamente a la hora pautada.
4. Las respuestas se almacenarán en una Hoja de Cálculo de Google con acceso restringido, lista para ser auditada.

Artículo 10 Bis (Consultas Rápidas Digitales y Mecanismo de Aval)

Para decisiones de carácter urgente o consultas de opinión que no requieran la modificación de estatutos, el Comité Electoral podrá habilitar encuestas rápidas a través de herramientas digitales (ej. Encuestas de Telegram o WhatsApp Business), siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. **Verificación de Participantes:** La encuesta se realizará exclusivamente en grupos o listas de difusión donde el Comité Electoral haya verificado previamente que los integrantes son agremiados solventes.
2. **Carácter de la Consulta:** El Comité Electoral especificará claramente al inicio si la encuesta es de carácter vinculante (decisión final) o si es un sondeo previo (no vinculante).
3. **Ratificación en Asamblea:** Si la consulta digital es de carácter sondeo o pre-consultivo, el resultado cuantitativo será presentado por el Comité Electoral en la próxima Asamblea General. La decisión final deberá ser avalada o ratificada por la Asamblea mediante voto formal, conforme a los quórums estatutarios, para que adquiera validez legal y administrativa.

CAPÍTULO IV: DEL PROCESO ELECTORAL (CRONOGRAMA)

Artículo 11 (Fases del Proceso)

Todo proceso electoral seguirá estrictamente estas fases:

1. **Convocatoria:** Publicada por la Junta Directiva o el Comité Electoral con al menos treinta (30) días de anticipación.
2. **Publicación del Censo:** Cinco (5) días después de la convocatoria.
3. **Período de Postulación:** Diez (10) días hábiles para la inscripción de planchas o candidatos.
4. **Validación de Candidaturas:** Tres (3) días hábiles para que el Comité Electoral emita la lista oficial de candidatos aptos.
5. **Campaña Electoral:** Diez (10) días hábiles, regulados por el Art. 7 de este Reglamento.
6. **Jornada de Votación:** Un (1) día (o dos, si hay modalidad remota), con supervisión de veedores de las planchas postulantes.
7. **Escrutinio y Proclamación:** Inmediatamente después del cierre de la votación, en sesión pública (presencial o por transmisión en vivo).

Artículo 12 (Del Escrutinio)

El escrutinio se realizará de forma pública. En la modalidad presencial, se abrirán las urnas frente a los veedores. En la modalidad digital, se proyectará la Hoja de Cálculo de resultados (ocultando los datos personales de los votantes, solo mostrando el voto emitido). Se levantará un Acta de Escrutinio firmada por el Comité Electoral y los veedores presentes.

Artículo 13 (Impugnación de Resultados)

Cualquier agremiado o postulante podrá impugnar el proceso o los resultados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la proclamación, presentando pruebas documentales ante el Comité Electoral. Este tendrá tres (3) días hábiles para pronunciarse. Si la impugnación involucra fraude o delitos, se elevará a la Junta Directiva y/o al Comité Disciplinario.

CAPÍTULO V: DEL SOPORTE TECNOLÓGICO GRATUITO

Artículo 14 (Ecosistema Tecnológico Electoral)

Para garantizar la gratuidad, accesibilidad y transparencia, el Comité utilizará:

1. **Google Forms + Google Sheets:** Para el registro de candidatos, el censo electoral y el sistema de votación digital con token.
2. **Generadores de QR gratuitos (ej. QR Code Generator):** Para crear los códigos únicos de las papeletas físicas y los tokens digitales.
3. **Telegram / WhatsApp Business:** Para la distribución masiva y segura de los enlaces de votación, las convocatorias y la realización de encuestas rápidas de opinión entre los agremiados solventes previamente verificados.
4. **Zoom / Google Meet:** Para la transmisión en vivo de la jornada de escrutinio, garantizando que cualquier agremiado pueda ser veedor a distancia.
5. **Carpeta en Google Drive:** De acceso público en modo "Solo lectura" (post-elección) con las actas escaneadas y los resultados desglosados, garantizando la rendición de cuentas.

CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15 (Integración con los Estatutos)

Este Reglamento se integra como anexo normativo de los Estatutos Sociales de PROMUF. En caso de colisión, prevalecerá lo dispuesto en el Acta Constitutiva.

Artículo 16 (Reforma del Reglamento)

Podrá ser reformado por la Asamblea General Extraordinaria, a propuesta de la Junta Directiva o del propio Comité Electoral, con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los agremiados presentes.

Artículo 17 (Entrada en Vigencia)

Entrará en vigencia tras su aprobación en la Mesa Técnica del Comité y posterior ratificación en Asamblea General Extraordinaria.